한국전문대학교육협의회 부설 한국고등직업교육연구소

2026. 3. 31.
Vol.17



대학 구조개선

「사립대학의 구조개선 지원에 관한 법률」 주요 내용 및 법적 특례 분석

학령인구 감소로 인한 사립대학의 재정 악화와 고등교육 생태계의 위기를 해소하기 위해 발의된 「사립대학의 구조개선 지원에 관한 법률(이하 사립대학구조개선법)」은 2025년 8월 14일 공포되었다. 이번 법은 2021년을 기점으로 대학 입학 정원이 학령인구를 상회하고, 2022년 기준 사립대학 미충원 인원이 29,535명에 달하는 등 심화되는 재정 위기에 대응하기 위한 입법 조치다. 또한 본 법은 공포 후 1년이 경과한 날부터 시행되어 2026년 8월 15일부터 시행되며 2035년 12월 31일까지 효력을 가지는 한시법으로 운용된다.

1. 재정진단 체계 구축 및 경영위기대학 지정

법 시행에 따라 교육부 장관 소속으로 '사학구조개선심의위원회'가 설치되며, 한국사학진흥재단이 구조개선 전담기관으로 지정된다. 전담기관은 매년 사립대학의 재무 상태를 파악하기 위한 재정진단을 실시하며, 구조개선이 필요하다고 인정되는 대학을 심의를 거쳐 경영위기대학으로 지정한다. 경영위기대학으로 지정되지 않은 대학이나 학교법인에 대해서도 재정 개선 필요성이 인정될 경우 자율 개선 조치가 권고될 수 있다.

2. 구조개선 조치 및 강제 퇴출 경로의 명문화

경영위기대학으로 지정된 학교법인은 학부·학과 통폐합, 대학 간 통·폐합, 폐교 또는 법인 해산 등을 포함한 구조개선이행계획을 수립하여 승인을 받아야 한다. 교육부 장관은 이행실적 점검 결과에 따라 시정을 명할 수 있으며, 시정명령을 6개월 이상 이행하지 않거나 회생 가능성이 현저히 낮다고 판단되는 경우 위원회 재적위원 3분의 2 이상의 동의를 얻어 학생 모집 정지, 폐교 및 학교법인 해산등의 구조개선명령을 내릴 수 있다.

3. 구조개선 및 통·폐합 지원을 위한 법적 특례

대학의 자발적인 구조개선을 지원하기 위해 기존 「사립학교법」보다 완화된 특례 규정이 적용된다.

- **재정 운용의 자율성:** 경영위기대학은 구조개선이행계획 수행을 위해 필요한 경우 적립금의 용도를 변경하여 사용할 수 있다.

- **재산 처분 기준 완화:** 구조개선 이행 과정에서 재산을 처분하고자 할 때 대통령령으로 정하는 바에 따라 사립대학 재산에 관한 기준을 달리 적용받을 수 있다.
- **설립 기준의 탄력적 적용:** 대학 간 통·폐합 추진 시 시설, 교원, 수익용 기본재산 및 정원 등의 기준을 대통령령이 정하는 범위 내에서 완화하여 적용할 수 있다.

4. 폐교 및 해산에 따른 잔여재산 귀속 특례

그간 사립학교법상 엄격한 폐교·해산 절차로 인해 지연되었던 부실 대학의 정리를 활성화하기 위한 특례가 신설되었다.

- **자발적 해산 절차:** 구조개선이행계획 중이거나 구성원 3분의 2 이상이 동의한 경우, 이사 정수 3분의 2 이상의 의결로 대학 폐교 및 법인 해산 신청이 가능하다.
- **해산정리금 지급:** 해산하는 학교법인은 잔여재산의 일부를 공익법인 등에 출연하거나, 사학진흥기금 청산지원계정 귀속 시 위원회 심의를 거쳐 해산정리금을 지급받을 수 있다. 해산정리금은 잔여재산 귀속분의 15%와 결산상 설립자기본금의 최솟값을 한도로 한다.

5. 제도적 한계 및 향후 과제

본 법은 부실 대학의 '질서 있는 퇴장'을 지원하는 각종 규정을 담고 있으나, 집행 과정에서 몇 가지 한계점이 예상된다.

- **경제적 유인의 한계:** 재정이 완전히 고갈된 대학의 경우, 잔여재산의 15% 수준인 해산정리금이 자발적 해산을 이끌어낼 만큼 충분한 경제적 보상이 되지 못할 수 있다는 지적이 있다.
- **이해관계자 분쟁 가능성:** 학생의 학업중단 위로금과 교직원 면직보상금 지급은 '잔여재산 범위 내'로 한정되어 있어, 자산이 부족한 대학의 경우 구성원 보호 조치의 실효성 문제를 둘러싼 법적 쟁점이 발생할 수 있다.
- **지자체의 역할 및 부담:** 국가 및 지자체는 폐교 부지의 우선 매입 등 지원을 할 수 있으나, 지자체의 재정 여건과 유휴 부지 개발 방향에 따라 행정적·경제적 이슈가 수반될 것으로 보인다.

[참고문헌]

- 법무법인(유한) 태평양(2025.7.24.) 「사립대학의 구조개선 지원에 관한 법률」의 주요 내용 및 시사점

한국전문대학교육협의회 KCCE 한국고등직업교육연구소

【THE ISSUE 편집위원회】
위원장 이병규(한국고등직업교육연구소장)
위 원 백인철(신성대학교 교수)
주홍석(인덕대학교 교수)
간 사 김유리(한국고등직업교육연구소 선임전문관)

서울특별시 중구 서소문로 38 6F | 문의: hver@kcce.or.kr
COPYRIGHT © Korean Countcil For College University Education(KCCE). All rights reserved.